

(禁無断転載)

スタディング 社会保険労務士講座

2026 年 合格模試

択一式試験

労働基準法及び労働安全衛生法

解答・解説

択一式試験の解説はページが多いため科目別に用意しています

STUYing

問題 1 解答：E

A：誤

労働基準法第3条が労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする差別的取扱を禁じている「その他の労働条件」には雇入れ、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。

労働基準法において「労働条件」とは、職場における一切の待遇をいうものであり、労働基準法3条はこの労働条件の差別的取扱を禁じているが、これは、「雇入れ後」における労働条件についての制限であって、「雇入れ」そのものを制約する規定ではない。（労働基準法3条、昭和48年12月12日最高裁判所大法廷三菱樹脂事件）

三菱樹脂事件



「学生運動には参加していない」と言ったのは嘘だったんですね。本採用は見送ります。

「思想、信条を理由とする雇入れの拒否」は、違法です。





労働基準法3条は、「雇入れ後」における制限であって、雇入れそのものを制約しません。

B：誤

労働基準法第4条は女性であることを理由として、賃金についての差別的取扱いを禁じているが、職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、同条に違反する差別的取扱ではなく、これらが同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、労働日数の多寡により、日給制である女性の賃金が、労働日数に関わらず定額の月給制である男性と異なることがあっても、同条に違反するものではない。

職務、能率、技能、年齢、勤続年数等が同一である場合において、**男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし**、月給者である男性の賃金が労働日数の如何に関わらず一定額であるのに対し、日給制である女性の賃金が、労働日数の多寡によりその月に対する賃金が男性の一定額と異なる場合には**法4条違反**である。
(労働基準法4条、平成9年9月25日基発648号)

C：誤

労働基準法第6条は他人の就業関係に介入して現実に利益を得る行為を禁じ、その違反行為に対しては、罰則を適用することとしているが、法人が他人の就業に介入して利益を得た場合において、違反行為を計画し、かつ実行した法人の従業者が現実に利益を得ていないときは、処罰の対象となるのは、利益を得た法人自体に限定される。

「**法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員**」について**法6条違反**が成立する。利益の帰属主体は、必ずしも行為者に限らないため、法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合は、当該**法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員**が、（たとえ現実には利益を得ていない場合であっても）、**処罰される**。なお、この場合、両罰規定の適用により事業主（法人そのもの）に対しても罰金刑が科せられることがある。（労働基準法6条、昭和34年2月16日基収8770号）

D：誤

医科大学附属病院に勤務する研修医に対する臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有していることから、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を有するといえず、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる場合であっても、当該研修医は労働基準法第9条所定の労働者には当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

臨床研修が教育的な側面を有していても、研修医が医療行為等に従事する場合には「**労務の遂行**」という**側面を不可避免的に有する**。したがって、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、法9条の**労働者**に当たる。（平成17年6月3日最高裁判所第二小法廷関西医科大学附属病院事件）

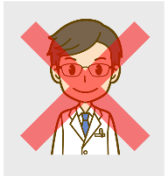
関西医科大学付属病院事件



臨床研修は教育の一環です。

朝7時30分から午後10時まで。採血、点滴、見学診察、処置等の補助、自己研修

月額6万円等
所得税源泉徴収



虚血性心疾患
で死亡

研修医の息子は立派な労働者です。亡くなったのは、病院側の安全配慮義務違反が原因だから損害賠償責任を負ってもらいます。



E：正

労働基準法第 16 条の賠償予定の禁止規定は、労働者の労働契約の不履行（債務不履行）について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることによって、労働を強制し、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させること等の弊害を防止する観点から設けられたものであり、現実には生じた損害について使用者の損害賠償請求を禁じるものではない。

本肢の通りである。法 16 条は、**金額を予定することを禁止する**のであって、**現実に生じた損害について請求することを禁止する趣旨ではない**。（労働基準法 16 条、昭和 22 年 9 月 13 日発基 17 号）

禁止されているのは、実損害額のいかんにかかわらず「あらかじめ定められた損害賠償額を支払うべき義務」を労働者に負わせることです。これを認めてしまうと、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ、労働者の退職の自由が拘束されてしまいます。

しかし、損害賠償の金額をあらかじめには定めず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、法 16 条が禁止するところではないため差し支えありません。（コンメンタール 16 条）

禁止される例：「もし私が会社を辞めたら、10 万円を損害賠償として払います」というように、いくら払うか（＝金額）をあらかじめ決めておく契約

禁止されていない例：「もし私が会社に迷惑をかけたら、実際にかかった損害分を賠償します」というふうに、あとから実際の被害額をもとに払うことを決めておく契約

問題 2 解答：E

A：正

労働者が法令により負担すべき所得税、健康保険料、厚生年金保険料等を事業主が労働者に代って負担する場合は、この事業主が労働者に代って負担する部分は賃金とみなされるのに対して、労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであり、賃金とは認められない。

本肢の通りである。労働者が法令により負担すべき**所得税等を事業主が労働者に代って負担する場合は**、これらの**労働者が法律上当然生ずる義務を免れる**のであるから、事業主が労働者に代って負担する部分は**賃金**とみなされる。これに対し、労働者が自己を被保険者として**生命保険会社等と任意に締結した保険契約の保険料補助金**は、労働者の**福利厚生**のために使用者が負担するものであり、**賃金とは認められない**。（昭和63年3月14日基発150号）

事業主が労働者の税金や社会保険料を肩代わりすることは、労働者が本来負うべき「法律上の義務」を免れさせる行為であり、「労働の対償」とみなされます（労働者の経済的負担が軽減するため、賃金としての性格が強いと判断されます）。

B：正

いわゆる新規学卒採用内定者について、企業の都合によって就労の始期を繰下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰下げられた期間について労働基準法第26条に定める休業手当を支給すべきものと解される。この場合において自宅待機の開始日が雇入れ日に該当するものと解されるので、雇入れの日に算定事由が発生したものととして、平均賃金を算定する。

本肢のとおりである。企業の都合による就労始期の繰下げ（自宅待機）は使用者の責に帰すべき休業に該当するため、**休業手当の支払い**を要する。また、自宅待機開始日（雇入れ日）に算定事由が発生したものととして、**平均賃金を算定**する。なお、賃金額があらかじめ明確に定められている採用内定者については当該賃金額により、その他の者については自宅待機が採用内定者の一部に対して実施された場合には自宅待機とならなかった者の賃金額、自宅待機が採用内定者全員に対して実施された場合には労働契約の成立時に参考的に示された賃金額等により推算することとされている。（昭和50年3月24日内翰、昭和63年3月14日基発150号）

使用者の責に帰すべき事由	該当しないもの
・ 親工場の経営難からの休業 ・ 原材料、資材不足、事業設備等の不備による休業 ・ 解雇予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業 ・ 新規学卒採用内定者の自宅待機	・ 天災地変等の不可抗力による休業 ・ 作業所閉鎖（ロックアウト）による休業（社会通念上正当と認められるものに限る） ・ 休電による休業 ・ 労働安全衛生法による健康診断の結果による休業 ・ 労働安全衛生法によるボイラーの検査のための休業

C：正

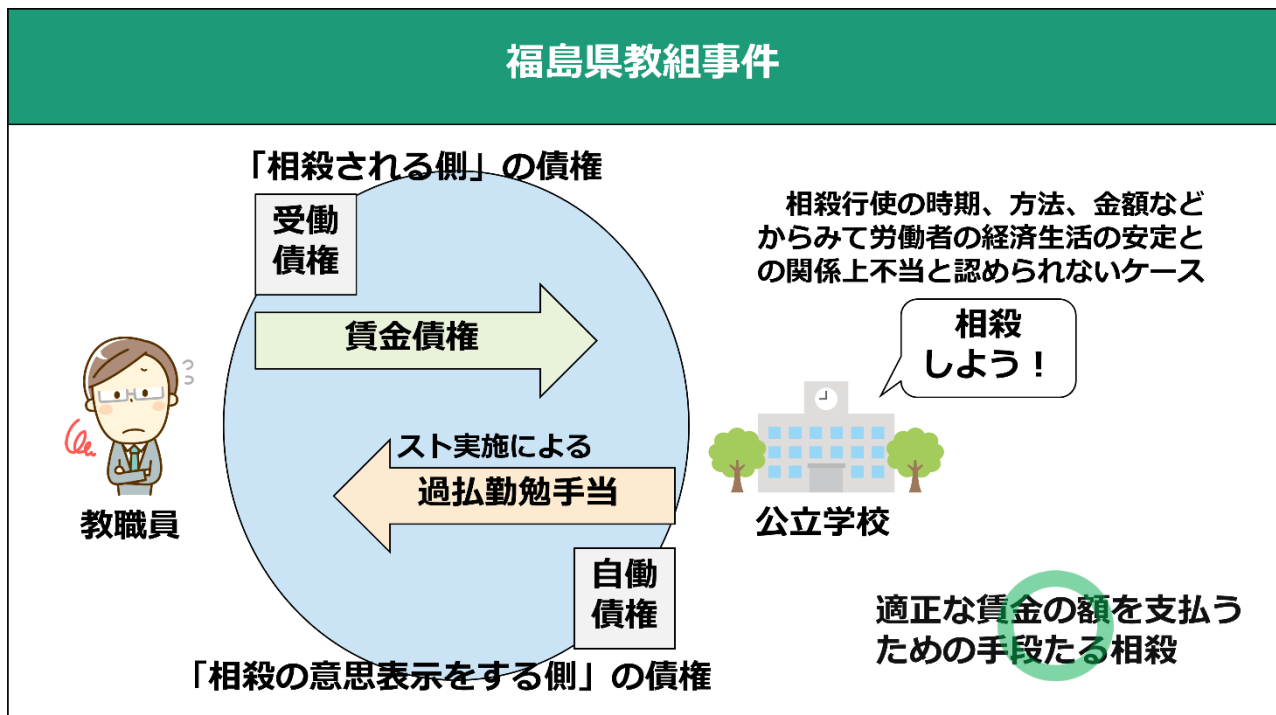
平均賃金を算定すべき場合において、賃金ごとに賃金締切日が異なるときは、賃金ごとに直前の賃金締切日から起算した3か月間を計算期間としてそれぞれ算定した金額を合算した金額が平均賃金となる。

本肢の通りである。例えば、業績給を除いた他の賃金は毎月15日及び月末の2回が賃金締切日で、業績給は毎月月末1回のみの場合、平均賃金算定事由がある月の20日に発生したときは、業績給を除いた賃金はその月の15日を直前の賃金締切日とし、業績給については前月末日を直前の賃金締切日としてそれぞれ算定し、合算した金額を平均賃金とする。（昭和26年12月27日基収5926号）

D：正

賃金の過払いを精算ないし調整するため、後に支払われる賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、労働基準法第24条第1項の禁止するところではない」とし、「許されるべき相殺は、過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時季においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合でなければならないと解される」とするのが最高裁判所の判例である。

本肢の通りである。賃金の過払いの精算または調整のため後に支払われる賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、労働基準法24条第1項（全額払いの原則）の禁止するところではない」と判示されている。（昭和44年12月18日最高裁第一小法廷福島県教組事件）



E：誤

ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反する。

法27条の出来高払制の保障給は、労働者の責に基づかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めることとされている。

本肢のように、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する場合には、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されているといえる。（労働基準法27条、昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号）

問題 3 解答 : B

A : 正

労働基準法第 89 条の規定により就業規則に記載すべき事項のうち、「退職に関する事項（解雇の事由を含む。）」は、いかなる場合であっても必ず記載しなければならないが、「退職手当」に関する事項については、当該事業場において退職手当の定めをする場合に限り記載しなければならない事項とされている。

本肢の通りである。退職に関する事項（解雇の事由を含む）は就業規則の**絶対的必要記載事項**であり必ず記載しなければならないが、退職手当に関する事項は**相対的必要記載事項**であるため、退職手当の定めをする場合に限り記載すればよい。（労働基準法 89 条）

B : 誤

就業規則の作成に当たり、労働者の過半数で組織する労働組合（当該労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者）の意見書添付に際し、その就業規則の特定部分に関して反対意見を付した場合には、他の要件を具備していても、その特定部分に関しては就業規則の効力は発生しない。

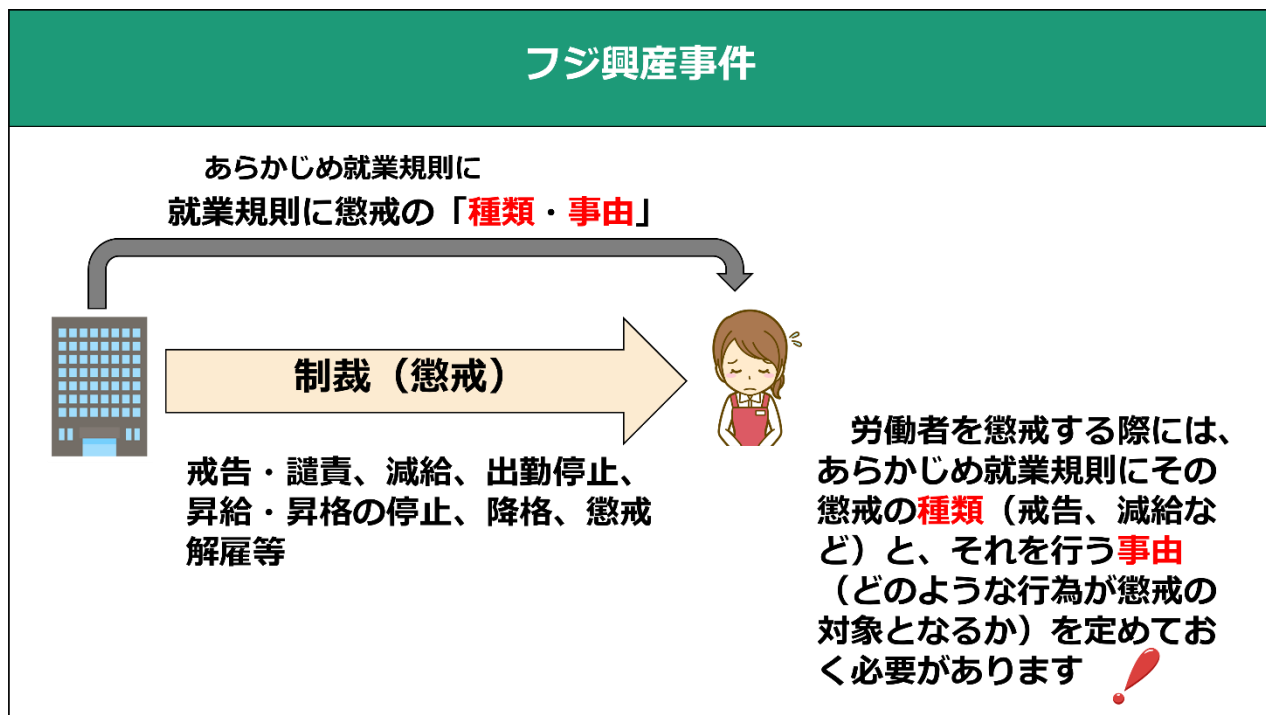
就業規則の作成に当たり、過半数労働組合（ない場合には過半数代表者）からの**意見聴取が必要**であるが、**同意を得る必要はない**。就業規則に添付した意見書の内容が当該就業規則に**全面的に反対**するものであると、**特定部分に関して反対する**ものであるとを問わず、又その**反対事由の如何**を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、**就業規則の効力には影響がない**（効力は発生する）ものとされている。（法 90 条、昭和 24 年 3 月 28 日基発 373 号）

「意見」を聴けばよく、「同意」は要求されていません。就業規則に添付した意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、またその反対事由のいかんを問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がありません。（昭和 24 年 3 月 28 日基発 373 号）

C：正

使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである、とするのが最高裁判所の判例である。

本肢の通りである。使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておく必要がある。また、就業規則を法的規範として拘束力を生じさせるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることも必要である。（平成 15 年 10 月 10 日最高裁判所第二小法廷フジ興産事件）



D：正

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、労使協定の締結によって時間単位年休を実施する場合には時間単位年休に関する事項を、使用者が法第 39 条第 7 項による時季指定を実施する場合には時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要がある。

本肢の通りである。「時間単位年休」や「使用者の時季指定」を実施する場合には、いずれも「年次有給休暇」に関する定めであるから就業規則に記載しなければならない。（法 89 条 1 号、平成 30 年 12 月 28 日基発 1228 第 15 号）

E：正

新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的处理、特にその統一かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない、とするのが最高裁判所の判例である。

本肢の通りである。新たな就業規則の作成または変更後の当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない、とするのが最高裁判所の判例である。（昭和 43 年 12 月 25 日最高裁判所大法廷秋北バス事件）

問題 4 解答：E

A：誤

保健衛生の事業に従事する満 18 歳に満たない者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、午後 10 時から午前 5 時までの間の深夜業が認められる。

「保健衛生の事業」に従事する年少者については、**当然に、深夜業の禁止規定が適用除外**とされている。したがって、所轄労働基準監督署長の許可を受けることなく、午後 10 時から午前 5 時までの間に労働（**深夜業**）**させることができる**。（労働基準法 61 条 4 項）

年少者を「深夜業」で使用できるケース	許可	深夜業の取扱い
① 交替制によって使用する満 16 歳以上の男性 	不要 	午後 10 時～午前 5 時まで 
② 交替制によって労働させる事業における年少者（30 分間の特例） 	必要 	[原則：午後 10 時～午前 5 時 → 午後 10 時 30 分～午前 5 時] 午後 10 時～午後 10 時 30 分（30 分間） 
		[地域等限定：午後 11 時～午前 6 時 → 午後 11 時～午前 5 時 30 分] 午前 5 時 30 分～午前 6 時（30 分間） 
③ 災害等のため臨時の必要がある場合 	必要 	午後 10 時～午前 5 時まで 
④ 農林畜水産業、保健衛生業、電話交換の業務	不要 	午後 10 時～午前 5 時まで 

B：誤

労働基準法第 41 条第 2 号のいわゆる管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、これらの者については、午後 10 時から午前 5 時までの時間帯に労働させた場合であっても、同法第 37 条 4 項に定める深夜業の割増賃金を支払う必要はない。

「管理監督者」は、いわゆる法 41 条該当者である。したがって、管理監督者には、労働時間、休憩及び休日の規定は適用されないが、**深夜業の規定は適用される**ので、午後 10 時から午前 5 時までの時間帯に労働させた場合には**深夜業の割増賃金を支払う必要がある**。（労働基準法 41 条 2 号、法 37 条 4 項、昭和 23 年 10 月 14 日基発 1506 号、平成 3 年 12 月 26 日最高裁第二小法廷判決ことぶき事件）

C：誤

労働基準法第41条第2号の機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は管理監督者の活動と一体不可分であって厳密な労働時間管理になじまない者をいうが、これに該当する妊産婦が請求したときは、使用者は、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。

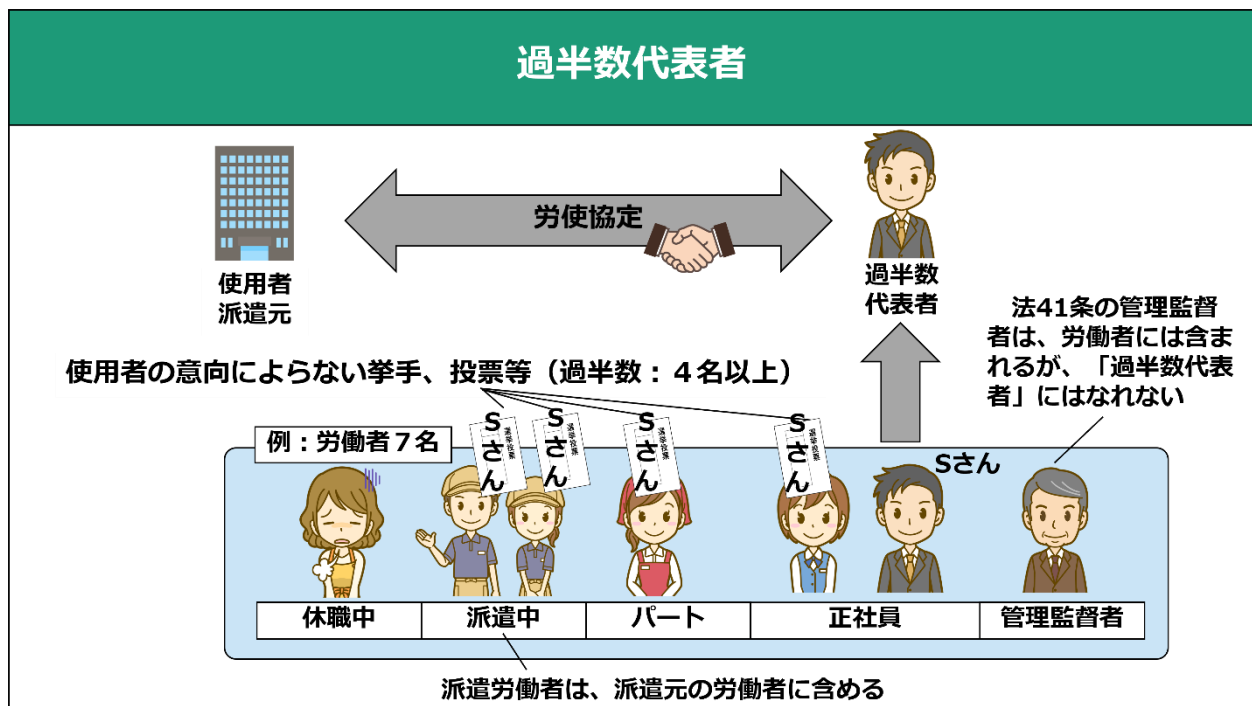
「機密の事務を取り扱う者」は、いわゆる法41条該当者である。したがって、機密の事務を取り扱う者には、労働時間、休憩及び休日の規定は適用されないが、**深夜業の規定は適用される**ため、機密の事務を取り扱う者に該当する妊産婦が**請求**したときは、深夜業をさせてはならない。なお、**時間外労働又は休日労働をさせることはできる**。（労働基準法41条2号、法66条3項、昭和22年9月13日発基17号、昭和61年3月20日基発151号）

妊産婦＋法41条該当者と労働時間規制		年少者＋法41条該当者と労働時間規制	
妊産婦保護規定 ・ 坑内業務の就業制限 ・ 危険有害業務の就業制限 ・ 産前産後（休業・業務転換） ・ 育児時間 ・ 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 ・ 時間外、休日及び深夜の労働 保護されない  妊産婦 深夜業に係る保護規定は、適用される		年少者保護規定 ・ 最低年齢 ・ 年少者の証明書 ・ 未成年者の労働契約 ・ 危険有害業務の就業制限 ・ 坑内労働の禁止 ・ 帰郷旅費 ・ 労働時間及び休日 ・ 深夜業 保護されない  年少者 深夜業に係る保護規定は、適用される	
時間外労働 休日労働	時間外労働及び休日労働をさせることができる（拒否の請求があっても命じることが可能・ただし、安全配慮義務あり） 	時間外労働 休日労働	時間外労働及び休日労働をさせることができる（拒否の請求があっても命じることが可能・ただし、安全配慮義務あり） 
深夜業	深夜業は可能だが「拒否の請求があれば」禁止（法66条3項） 	深夜業	深夜業は、原則禁止（法61条） 

D：誤

労働基準法第41条第2号のいわゆる管理監督者は、原則として、同法における「労使協定」の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」となることはできず、「労働者の過半数」を判断する場合の「労働者」にも含まれない。

管理監督者は、原則として、「労使協定」の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」となることはできないが、「労働者の過半数」を判断する場合の「労働者」には含まれる。（労働基準則6条の2第1項1号、平成11年1月29日基発45号、平成11年3月31日基発168号、平成22年5月18日基発0518第1号）



E：正

労働基準法第41条の2に定めるいわゆる特定高度専門業務・成果型労働制により労働する労働者を午後10時から午前5時までの時間帯に労働させた場合であっても、同法第37条4項に定める深夜業の割増賃金を支払う必要はない。

本肢の通りである。いわゆる特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）により労働させる労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用されない。したがって、午後10時から午前5時までの時間帯に労働させた場合であっても、法37条4項に定める深夜業の割増賃金を支払う必要はない。なお、高度プロフェッショナル制度は、年少者には適用されない。（労働基準法41条の2）

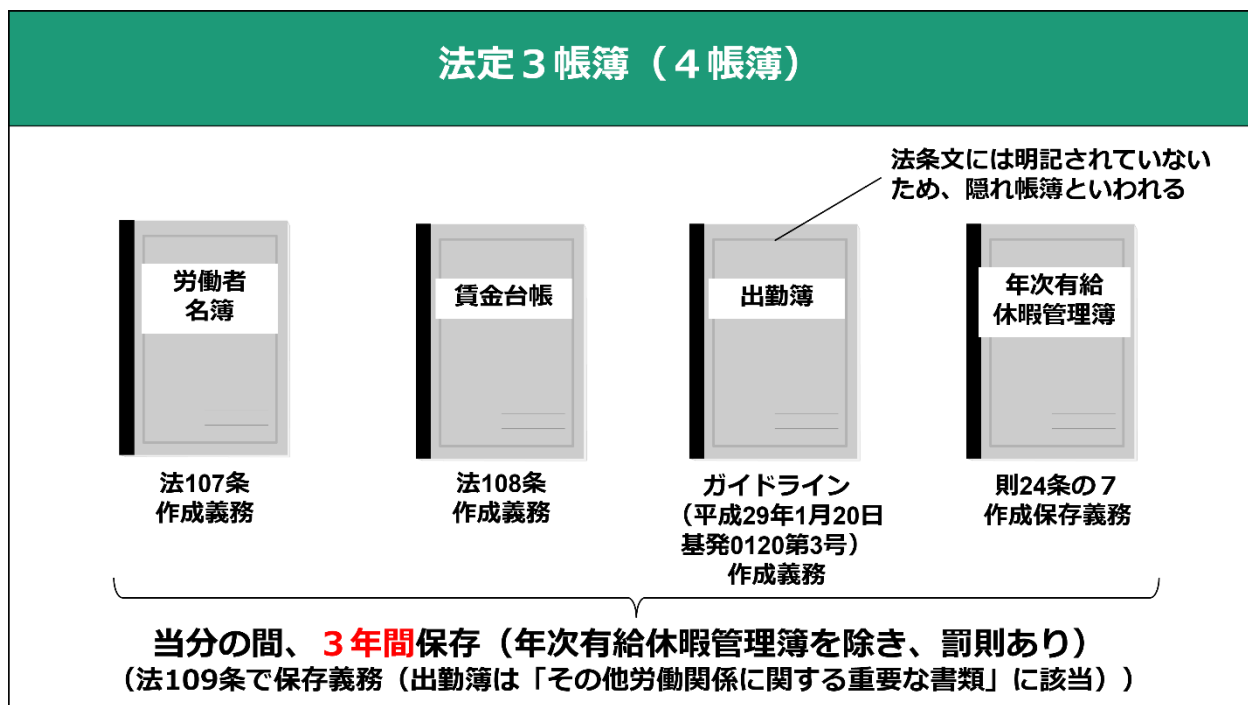
「法41条該当者」と「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」の比較							
	適用						
	第4章				第6章 年少者	第6章の2 妊産婦等	深夜業
	労働時間	休憩	休日	年次有給	労働時間・休憩・休日の規定のみ		
法41条該当者	×	×	×	○	×	×	○ 割増賃金 必要
高度プロフェッショナル制度の対象労働者	×	×	×	○	① 年少者を、高度プロフェッショナル制度の下で労働させることはできない（法60条1項） ② 第6章の2〔妊産婦等の労働時間等〕に関する規定は適用される ③ 深夜の割増賃金の規定は適用されない		○ 割増賃金 不要

問題 5 解答：C

A：正

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しており、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類についても、労働基準法第109条に基づき、5年間（当分の間3年間）保存することが求められている。

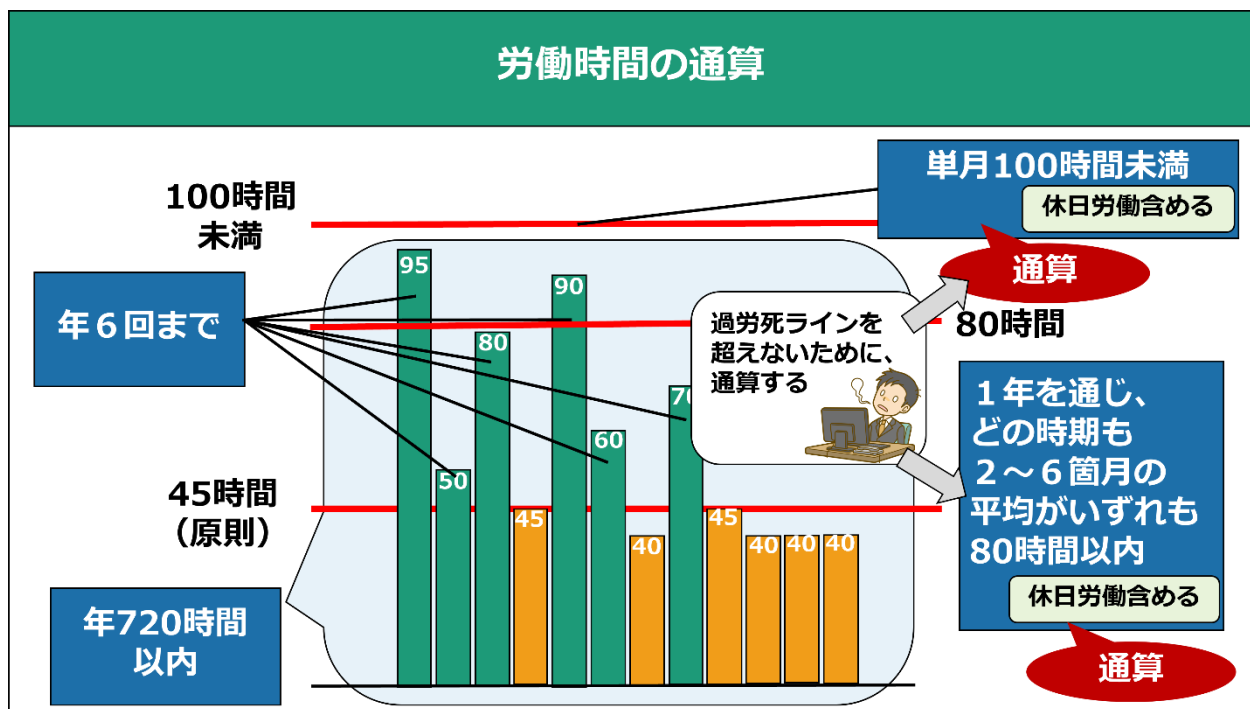
本肢の通りである。使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しており、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することが求められている。また、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類については、**5年間（当分の間3年間）保存**しなければならない。（労働基準法32条、法109条、附則143条1項、平成29年1月20日基発0120第3号）



B：正

労働基準法第36条第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日に労働させる場合であっても、同協定に定める対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間にその直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させた時間及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間が、いずれも80時間を超えないこととしなければならない。

本肢の通りである。36協定で定めることによって労働時間を延長して労働させ、又は休日に労働させる場合においては、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計は、単月100時間未満、かつ複数月（2～6か月）平均で80時間以内でなければならないとされている。なお、坑内労働等の健康上特に有害な業務については、1日について労働時間の延長は2時間以内としなければならない。これらの法36条6項の実労働時間数の上限規定に違反した場合には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。（労働基準法36条6項3号、法119条1号）



C：誤

労働基準法第 38 条第 1 項の規定による複数の事業場における労働時間の通算は、労働者が使用される複数の事業場のうち一以上の事業場において「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合には、管理監督者など「法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合」についても通算される。

労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合には、それらの複数の事業場における労働時間は通算されるが、「**法が適用されない場合（フリーランス等）**」や「**法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合（法 41 条該当者など）**」には通算されない。（労働基準法 38 条 1 項、令和 2 年 9 月 1 日基発 0901 第 3 号）

副業・兼業先の労働時間を通算する必要がないケース	
労働基準法が適用されない者	個人事業主、委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者（フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等）
労働基準法が適用されても労働時間規制が適用されない者	法41条該当者（管理監督者、農業・畜産業・養蚕業、機密事務取扱者、監視・断続的労働者）、高度プロフェッショナル制度

D：正

労働基準法第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定され、「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合をも含むものとされている。

本肢の通りである。「事業場を異にする場合」には、**事業主を異にする場合をも含む**。なお、本肢の「労働時間の通算」は、派遣中の労働者にも適用される。（労働基準法38条1項、昭和23年5月14日基発769号、昭和61年6月6日基発333号）

副業や兼業のように「使用者が異なる」場合にも通算させるかどうかは法38条1項からは直接的には読み取れませんが、通達で通算させることとされています（通算させるかどうかは労働基準法の前身である工場法の時代から議論がありました）。

E：正

法定労働時間（労働基準法第32条、第40条）については、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算されるが、休憩（第34条）、休日（第35条）、年次有給休暇（第39条）については、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。

本肢の通りである。労働時間の通算は、「労働時間に関する規定」の適用について行われる。すなわち、法定労働時間（法32条、法40条）については、事業主を異にする複数の事業場における労働時間が通算される。他方、**休憩（法34条）、休日（法35条）、年次有給休暇（法39条）は「労働時間に関する規定」ではないため、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。**（労働基準法38条1項、令和2年9月1日基発0901第3号）

通算して適用される規定	通算されない規定
・ 法定労働時間 ・ 時間外労働のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件 ・ 時間外労働の上限規制が適用除外される業務・事業	・ 36協定により延長できる時間の限度時間、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限 ・ それぞれの事業場における時間外労働が36協定に定めた延長時間の範囲内であるか否か ・ 休憩、休日、年次有給休暇

問題 6 解答：C

ア：正

年次有給休暇の権利の発生要件である「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいうものであり、定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合（退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む）は、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合を除き、勤務年数が通算される。

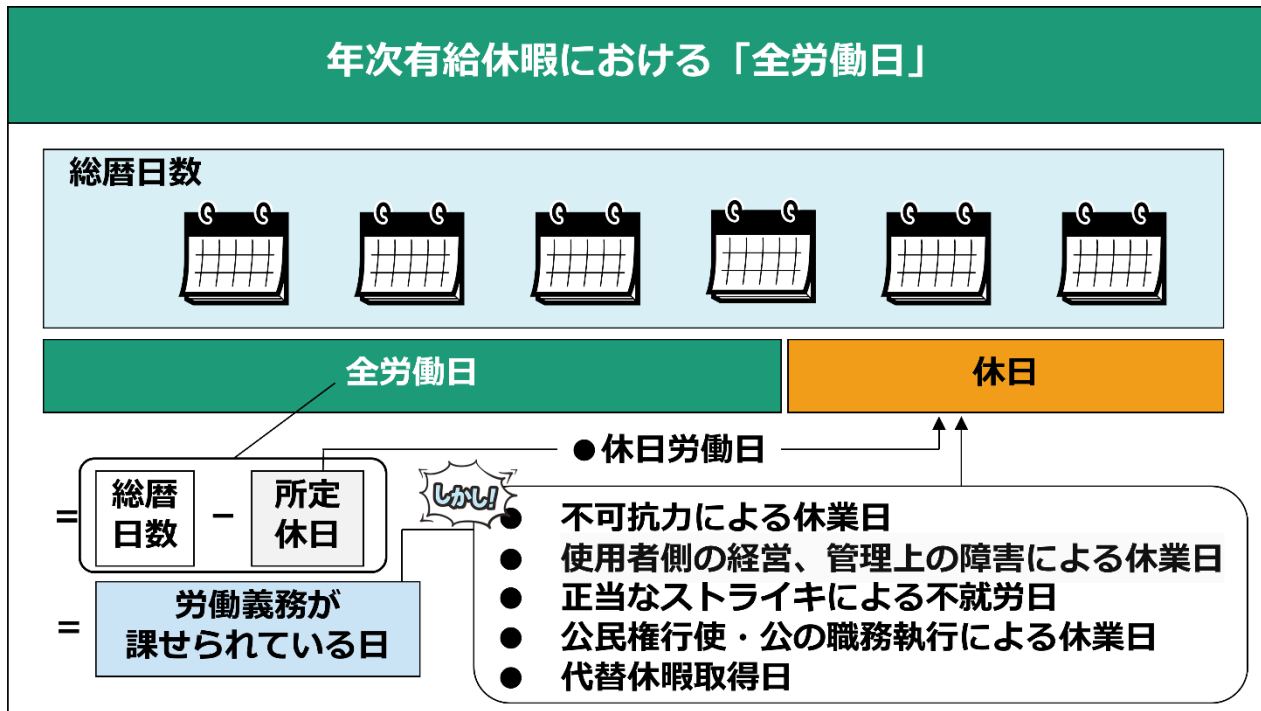
本肢の通りである。「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいうものであり、定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合（退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む）は、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合を除き、**勤務年数が通算される**。なお、労働組合の専従者または長期療養等のため休職とされている期間なども継続勤務期間として取り扱う。（昭和 63 年 3 月 14 日基発 150 号）

	継続勤務
定年退職後の継続勤務	通算
在籍型出向	通算
移籍型出向	通算
紹介予定派遣	通算

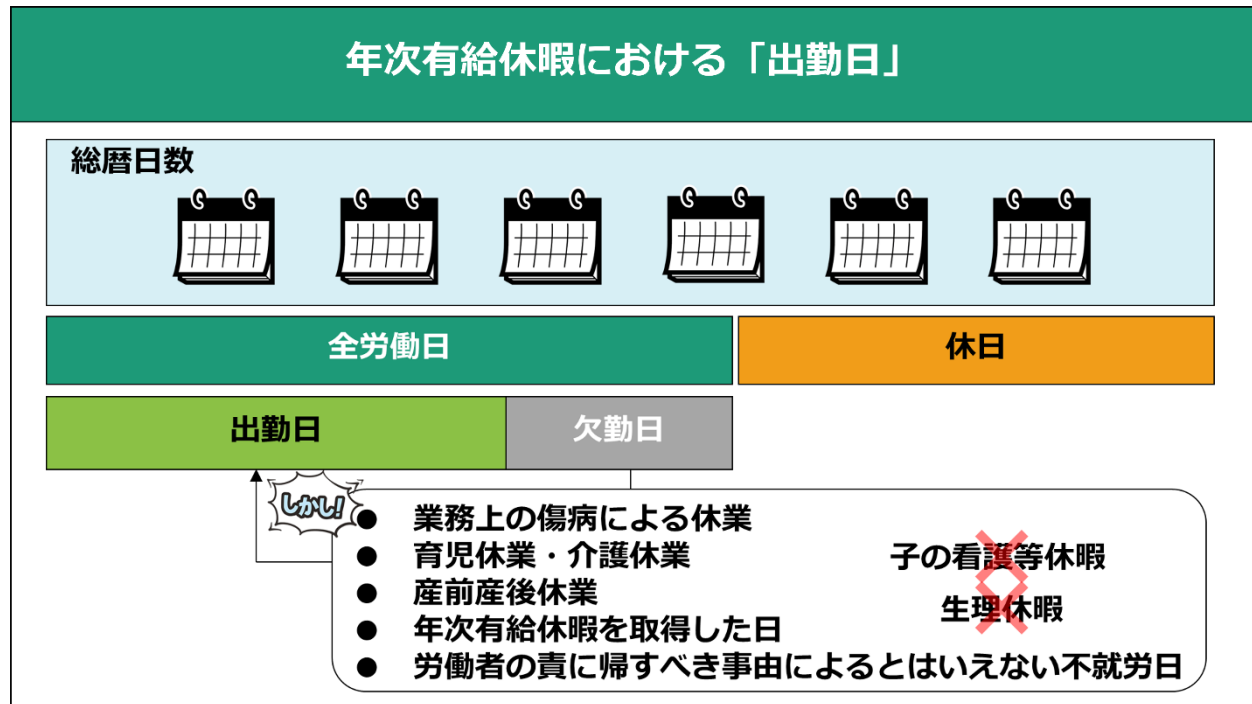
イ：誤

年次有給休暇の発生要件「全労働日の8割以上出勤」の出勤率の算定に当たり、年次有給休暇又は代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、正当な手続きにより労働者が労働義務を免除された日であることから、「全労働日」に含まないものとして取り扱うこととされている。

「代替休暇を取得して出勤しなかった日」は、「全労働日に含まないものとして取り扱う」こととされているが、「年次有給休暇を取得して終日出勤しなかった日」は、全労働日から除かれず、「出勤したものと取り扱う」こととされている。（平成6年3月31日基発181号、平成21年5月29日基発0529001号）



労働者が「代替休暇」を取得した日については、正当な手続きにより労働者が労働義務を免除された日であることから、全労働日には含めません。



ウ：正

解雇により退職することの決まっている労働者が、20 労働日の年次有給休暇の権利を有する場合において、当該労働者が退職日までの 20 日間について年次有給休暇を請求したときは、業務が繁忙で当該労働者が年次有給休暇を取得すれば事業の正常な運営を妨げることが明らかな場合であっても、使用者は、当該労働者の解雇予定日を超えて時期変更を行うことができない。

本肢の通りである。20 労働日の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日を超えての時季変更は行えないものと解されている。（労働基準法 39 条 5 項ただし書、昭和 49 年 1 月 11 日基収 5554 号）

エ：誤

年次有給休暇に関する事項は労働基準法第 89 条に規定する就業規則の必要記載事項であり、使用者は、就業規則により、年次有給休暇について時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、1 日の時間数その他所定の事項を定めたときは、年次有給休暇について 5 日の範囲内で時間を単位として与えることができる。

使用者は、「就業規則」によってではなく、「**労使協定**」により、年次有給休暇について時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、1 日の時間数その他所定の事項を定めたときに限り、年次有給休暇について 5 日の範囲内で時間を単位として与えることができる。なお、年次有給休暇に関する事項は労働基準法第 89 条に規定する就業規則の絶対的必須記載事項であるため、労使協定によって時間単位年休を実施する場合には、あわせて就業規則にもその旨を記載する必要がある。（労働基準法 39 条 4 項、平成 21 年 5 月 29 日基発 0529001 号）

	年次有給休暇の付与方法		
時間単位年休	5 日の範囲内	与えることができる	労使協定 届出
計画的付与	5 日を超える部分	与えることができる	労使協定 届出
使用者による 時季指定	10労働日以上である労働者に 5 日	与えなければならない	労使協定

オ：正

労働者が請求した日に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができるが、労働者が日単位で請求した場合に、これを時間単位に変更することは認められない。

本肢の通りである。時間単位年休についても使用者の時季変更権の対象となるが、時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、本肢のように日単位の請求を時間単位に変更することは、**時季変更**に当たらず、**認められない**。（労働基準法 39 条 5 項、平成 21 年 5 月 29 日基発 0529001 号）

問題 7 解答 : C

A : 正

労働基準法第 41 条の 2 のいわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、①使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること、②労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。）の 3 倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること、のいずれにも該当する労働者であることが必要である。

本肢のとおりである。高度プロフェッショナル制度の対象労働者となるためには、「使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること」及び「支払われると見込まれる賃金の額が基準年間平均給与額の 3 倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額（1,075 万円）以上であること」のいずれにも該当する必要がある。（労働基準法 41 条の 2 第 1 項 2 号、則 34 条の 2 第 6 項）

高度プロフェッショナル制度の対象	
高度の専門職のみ	高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務
希望する労働者のみ	使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること
高所得者のみ	年収が「労働者の平均給与額の 3 倍」を相当程度上回る水準（1,075 万円）以上

B：正

労働基準法第41条の2のいわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために把握すべき「健康管理時間」とは、当該対象労働者が事業場内にいた時間（労使委員会で休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間）と事業場外において労働した時間との合計の時間をいう。

本肢の通りである。休憩時間など、対象労働者が労働していない時間については、労使委員会で除くことを決議することができるとされており、決議が行われたときは、健康管理時間から除かれることになる。（労働基準法41条の2第1項3号、則34条の2第7項）

労使委員会で健康管理時間から休憩時間などを除くことを決議したときは、その休憩時間などは健康管理時間には含まれません。（法41条の2第1項3号、則34条の2第7項）

C：誤

労働基準法第41条の2のいわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議の届出をした使用者は、決議の有効期間の始期から起算して1年以内ごとに、健康管理時間の状況並びに一定の決議事項の措置の実施状況を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

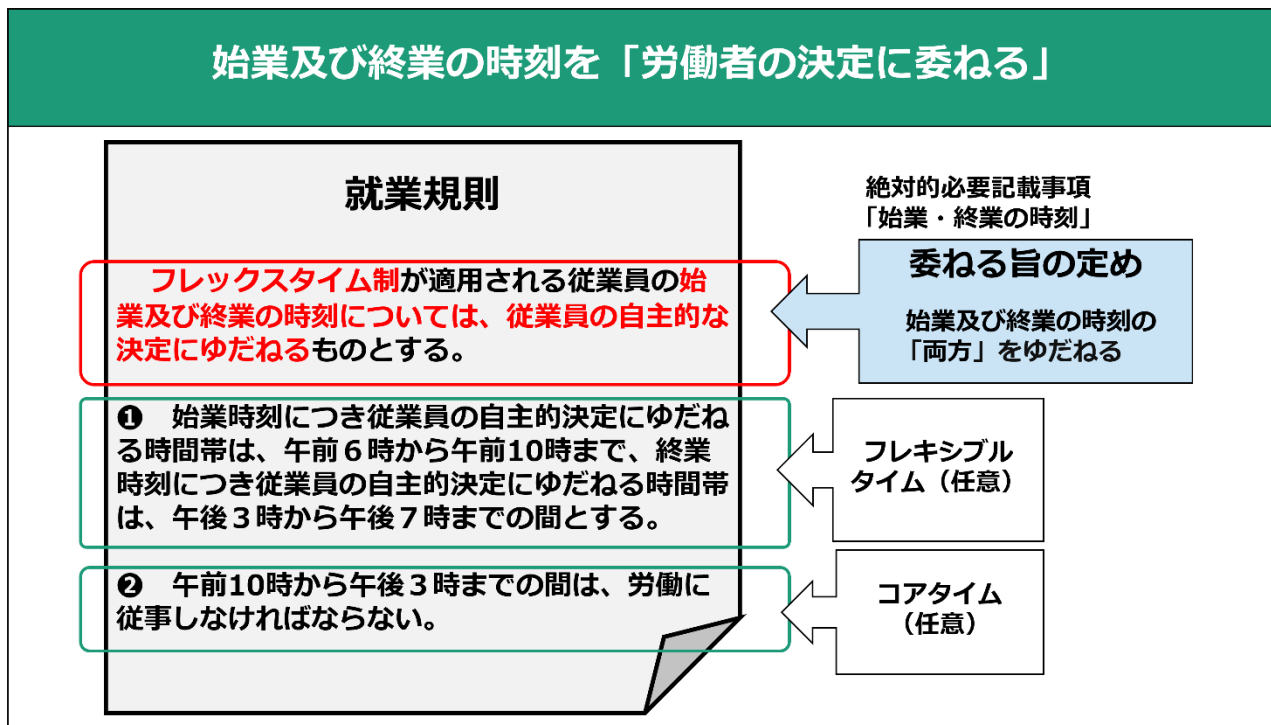
当該報告は、決議の有効期間の始期から起算して「6か月以内」ごとにしなければならない。（労働基準法41条の2第2項、則34条の2の2第1項）

	決議事項	報告事項
特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）	- 対象業務 - 対象労働者の範囲 - 健康管理時間の把握措置に関する事項 - 休日確保措置に関する事項 - 選択的措置に関する事項 - 健康・福祉確保措置に関する事項 - 対象労働者の同意の撤回に関する手続に関する事項 - 苦情処理措置に関する事項 - 不利益取扱いの禁止 - その他厚生労働省令で定める事項	6か月以内 ごとに1回 健康管理 時間の状況 休日確保措置 の実施状況 選択的措置の 実施状況 健康・福祉確保 措置の実施状況

D：正

フレックスタイム制を採用するには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があり、その場合、始業時刻又は終業時刻の一方のみを労働者の決定に委ねるのでは足りず、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねなければならない。

本肢の通りである。フレックスタイム制の対象労働者については、就業規則その他これに準ずるものにおいて、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる旨を定めなければならないが、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものはこれに含まれない。（労働基準法 32 条の 3 第 1 項、昭和 63 年 1 月 1 日基発 1 号）



E：正

フレックスタイム制により労働させる事業場において、1週間の所定労働日数が5日の労働者については、労使協定により、清算期間における法定労働時間の総枠を「清算期間における所定労働日数×8時間」と定めるときは、1週間当たりの労働時間の限度を次のようにすることができる。（清算期間における所定労働日数×8時間）÷（清算期間における暦日数÷7）

本肢の通りである。1週間の所定労働日数が5日の労働者（完全週休2日制）についてフレックスタイム制を導入する際、暦日数の関係で労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまう不具合を解消するための特例である。労使協定において清算期間における労働時間の限度を「清算期間における所定労働日数×8時間」とする旨を定めた場合には、1週間当たりの労働時間の限度を「（清算期間における所定労働日数×8時間）÷（清算期間における暦日数÷7）」として計算することができる。（労働基準法32条の3第3項）

完全週休2日制の特例

完全週休2日制の労働者に対しては、

労使協定によって、「**清算期間の所定労働日数**」×**8時間**を労働時間の限度とすることができる。

清算期間における所定労働日数×8

÷

清算期間における暦日数÷7

清算期間における法定労働時間の総枠

清算期間の週数

「完全週休2日制の事業場」でフレックスタイム制を導入した場合には、1日8時間相当の労働であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合があります。この不合理を解消するための特例です。（厚生労働省資料）

問題 8 解答：D

ア：誤

派遣元事業者及び派遣先事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任し、派遣労働者の安全衛生に関する必要な職務を行わせ、安全衛生委員会等を設置し、派遣労働者の安全又は衛生に関する事項について、必要な調査審議を行うこととする。

派遣労働者に関して安全管理者の選任、安全委員会の設置については、**派遣先事業者のみに**義務づけられているので、本肢の文中「安全管理者、」を削除し、「派遣労働者の安全衛生に関する必要な職務を行わせ」を「派遣労働者の**衛生**に関する必要な職務を行わせ」とし、「安全衛生委員会等を設置し、派遣労働者の安全又は衛生に関する事項について、必要な調査審議を行う」を「**衛生委員会**を設置し、派遣労働者の**衛生**に関する事項について、必要な調査審議を行う」とすると正しい文章となる。

すなわち、「派遣元事業者及び派遣先事業者」は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、**総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等**を選任し、派遣労働者の**衛生**に関する必要な職務を行わせ、**衛生委員会**を設置し、派遣労働者の**衛生**に関する事項について、必要な調査審議を行うこととする。（安衛法 10 条～法 13 条、法 17 条、法 18 条、労働者派遣法 45 条、労働者派遣令 6 条、平成 27 年 9 月 30 日基発 0930 第 5 号）

		派遣元	派遣先
一般組織の 安全衛生管理体制	総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・安全衛生推進者・衛生推進者	●	●
	安全管理者		●
	作業主任者		●
委員会	安全委員会		●
	衛生委員会	●	●
安全衛生教育	雇入れ時	●	
	作業内容変更時	●	●
	特別教育		●
	職長教育		●
健康診断等	一般健康診断	●	
	特殊健康診断		●
	面接指導の実施・ストレスチェック	●	

イ：誤

派遣労働者に対する教育訓練のうち、雇入れ時の安全衛生教育及び作業内容変更時の安全衛生教育の適切な実施については、派遣元事業者又は派遣先事業者の双方に義務付けられているが、特別教育が必要な一定の危険又は有害な業務に派遣労働者を従事させる場合において、当該派遣労働者が当該業務に関する特別教育を既に受けた者か等を確認し、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を適切に行うことは、派遣先事業者のみに義務付けられている。

派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は、**派遣元事業者**のみに義務づけられている。なお、作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣労働者の派遣先事業場を変更する等その作業内容を変更したときは派遣元事業者が、派遣労働者を異なる作業に転換したときや作業設備、作業方法等について大幅な変更があったとき等、その作業内容を変更したときは派遣先事業者が、それぞれその実施義務を負うことになる。又、特別教育が必要な一定の危険又は有害な業務に従事する労働者に対する**特別教育**については、派遣先事業者のみが実施義務を負うこととされている。（安衛法 59 条 1 項、労働者派遣法 45 条、平成 27 年 9 月 30 日基発 0 930 第 5 号）

	実施義務		
雇入れ時の安全衛生教育	派遣元	雇用した際に、その労働者が安全に仕事に従事するために必要な基本的な知識を習得させることが目的であるため	
作業内容変更時の安全衛生教育	派遣元	派遣先	派遣元事業者に、変更された一般的な危険性などを提供する責任があるが、具体的な作業場所の状況、機械や設備などは、実際にその作業が行われる派遣先の職場にしかない情報であるため
特別教育		派遣先	実際にその業務を行わせる事業場（派遣先）の設備、機械、作業環境に深く関連しているため
職長教育		派遣先	職長は、直接労働者を指揮・監督する立場にある者であり、この指揮命令権は、派遣先にあり、また、具体的な作業現場の状況などを把握しているのは派遣先であるため

ウ：正

派遣元事業者は、常時使用する派遣労働者に対し、一般健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を講ずるとともに、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、一定の有害業務に常時従事する派遣労働者に対して派遣先事業者が実施し送付した特殊健康診断の結果の記録の写しを保存し、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。

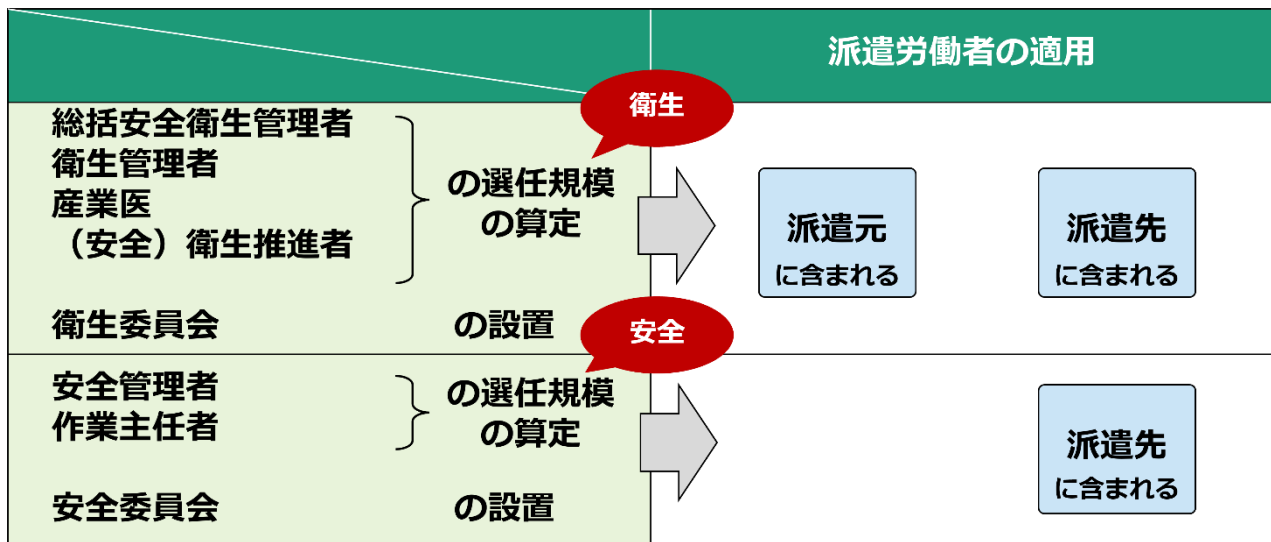
本肢のとおりである。定期健康診断等の「一般健康診断」は派遣元事業者に実施義務がある。これに対し、一定の有害業務に従事する労働者に対する「特殊健康診断」については派遣先事業者に実施義務がある。派遣先事業者は、特殊健康診断を実施したときは、その結果の記録の写しを遅滞なく派遣元事業者に送付しなければならない。派遣元事業者は送付された写しを保存し、当該派遣労働者に対して結果を通知しなければならない。（安衛法 66 条 1 項、労働者派遣法 45 条 10 項・11 項、平成 27 年 9 月 30 日基発 0930 第 5 号）

	実施義務	
一般健康診断	派遣元	労働者を雇用する事業者（派遣元）が、その労働者の一般的な健康状態を把握し、健康を維持管理するため
特殊健康診断	派遣先	法令で定められた危険・有害な業務に従事する労働者に対する健康障害のリスクは、一般的な健康診断では判別できないため、実際に労働者を管理し、指揮命令を行う派遣先が実施する
リスクアセスメント対象物健康診断		
長時間労働者への面接指導 ストレスチェック	派遣元	労働時間全体の把握や、労働契約上の労働時間についての最終的管理責任は派遣元にあるため 派遣元は、雇用主として、派遣労働者の心身の健康全般にわたる管理責任を負う

エ：誤

衛生委員会の設置における、事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場においては派遣中の労働者の数を含めて常時使用する労働者の数を算出するが、派遣元の事業場においては当該派遣中の労働者の数を含めずに算出する。

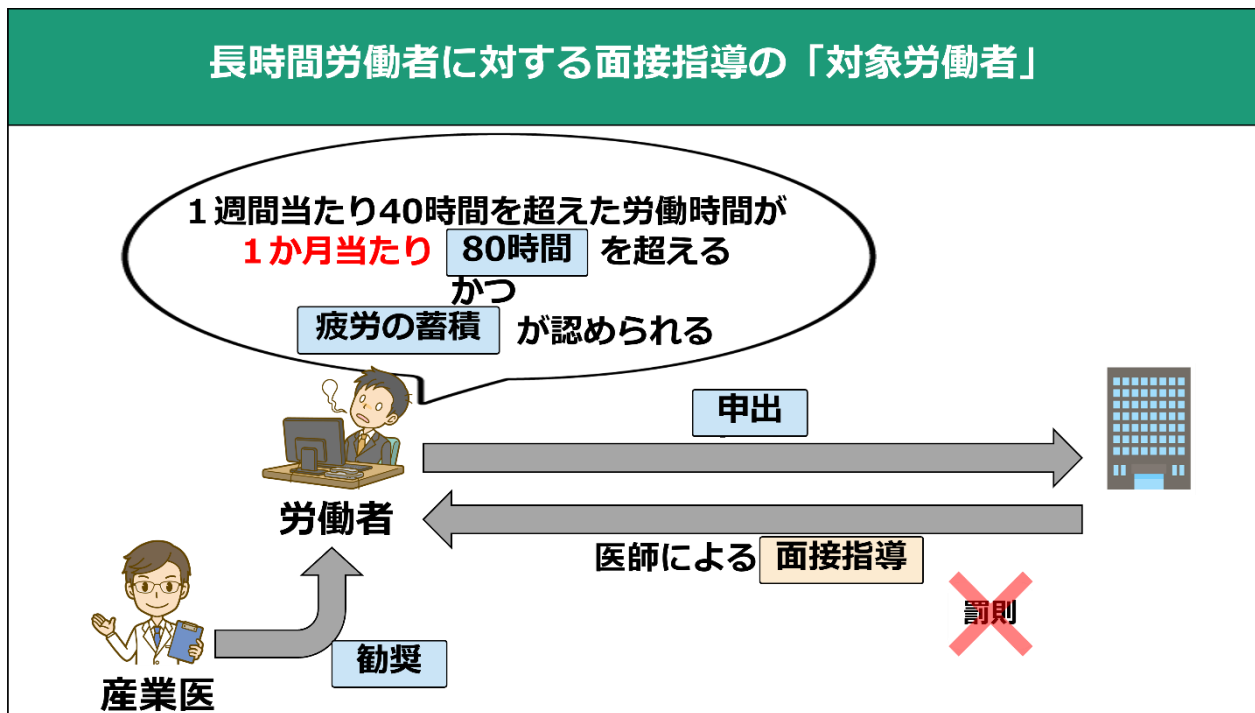
衛生委員会の設置義務は、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に課せられている。事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場だけでなく、派遣元の事業場においても、派遣中の労働者の数を含めて常時使用する労働者の数を算出しなければならない。（安衛法 18 条、労働者派遣法 44 条 3 項・法 45 条）



オ：正

派遣中の労働者に対する労働安全衛生法第66条の8第1項の規定による長時間労働者に対する面接指導については、派遣元事業者が事業者としての責務を負うものとされている。

本肢の通りである。派遣中の労働者に対する「長時間労働者に対する面接指導」については、**派遣元事業者**が事業者としての**責務**を負うものとされている。（安衛法66条の8第1項、労働者派遣法44条6項、法45条10項、平成18年2月24日基発0224003号）



問題 9 解答：B

A：正

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

本肢の通りである。事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目について医師による雇入れ時の健康診断を行わなければならない。ただし、**医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者**を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、**省略**することができる。なお、雇入れ時の「安全衛生教育」及び「健康診断」は、いずれも義務規定であるが、「安全衛生教育」の対象は、臨時に使用される者などを含むすべての労働者であるのに対し、「雇入れ時の健康診断」の対象は常時使用される者に限られていることに注意してほしい。（安衛則 43 条）

	産業医による	医師による雇入れ時の健康診断
対象	・ 常時使用 される労働者	全ての 臨時使用
検査項目	1. 既往歴及び業務歴 の調査 2. 自覚症状及び他覚症状 の有無の検査 3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4. 胸部エックス線 検査 5. 血圧 の測定 6. 貧血 検査 7. 肝機能 検査 8. 血中脂質 検査 9. 血糖 検査 10. 尿 検査 11. 心電図 検査	
検査の省略	医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、結果を証明する書面を提出したときは、受けた健康診断の項目に相当する項目は、省略できる。	
検査の時期	雇入れの際（雇入れの直前又は直後）	

B：誤

定期健康診断は雇入れ時の健康診断等を受けた者については、その実施の日から6か月間に限り、その者が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。

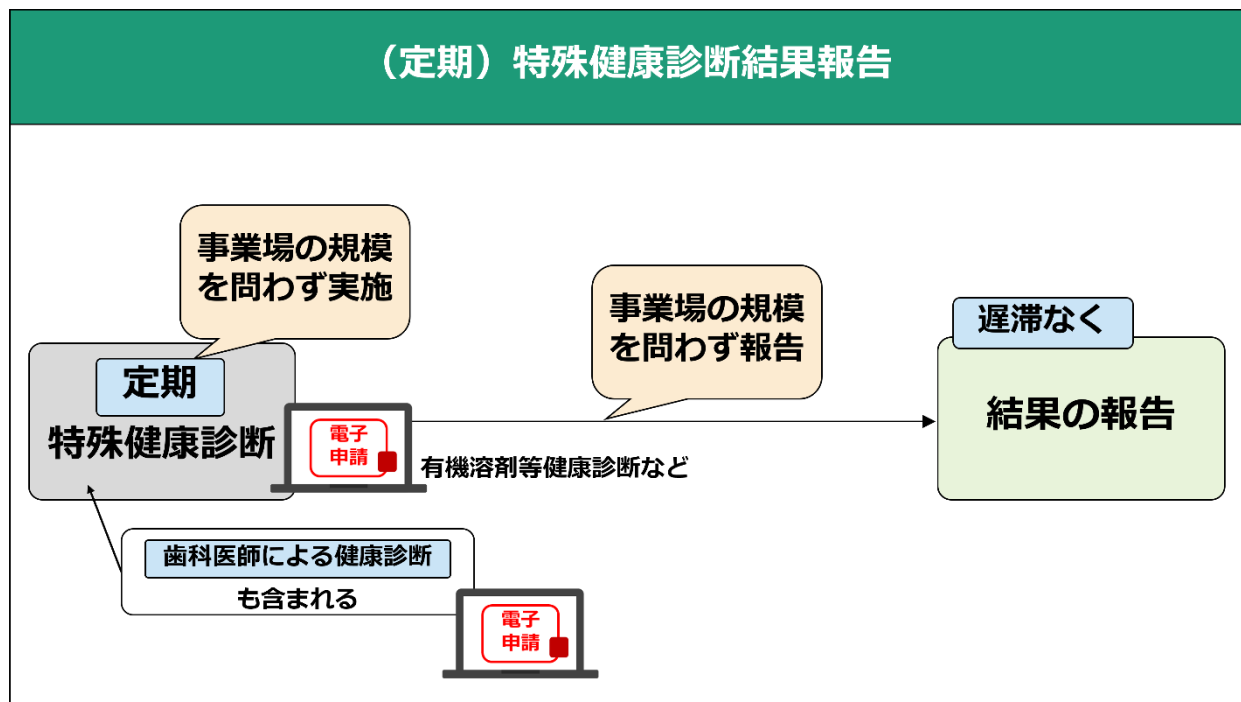
雇入れ時の健康診断等の実施の日から「1年間」に限り、その者が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。（安衛則44条3項）

	産業医による	医師による定期健康診断
対象	常時使用	される労働者（特定業務従事者除く） 全ての 臨時使用
検査項目	1. 既往歴及び業務歴の調査 2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5. 血圧の測定 6. 貧血検査 7. 肝機能検査 8. 血中脂質検査 9. 血糖検査 10. 尿検査 11. 心電図検査	
検査の省略	・ 雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、有害業務従事者の健康診断を受けた者については、その健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略できる。 ・ 医師が必要でないと認める 所定の項目（項目中ピンク）	
検査の時期	1年以内ごとに1回、定期的に	

C：正

労働安全衛生法の規定による定期の特殊健康診断を行った事業者は、事業の規模に関わらず、遅滞なく、健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

本肢の通りである。定期の特殊健康診断に係る「**特殊健康診断結果報告書**」の提出は、**事業規模によらず義務づけられている**。なお、一般の定期健康診断結果報告書は「常時 50 人以上」の労働者を使用する事業者に義務づけられている。（安衛則 52 条、特定化学物質障害予防規則 41 条、有機溶剤中毒予防規則 30 条の 3、石綿障害予防規則 43 条他）



D：正

高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導を行ったときは、その結果に基づく医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

本肢の通りである。本肢における高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導の結果に基づく医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告は義務規定である。なお、長時間労働者に対する面接指導及び新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する労働者に対する面接指導についても同様である。（安衛法 66 条の 8 の 4 第 2 項、法 66 条の 8 第 5 項）

	事後措置
長時間労働者 に対する面接指導	事業者は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の（安全）衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
研究開発業務従事者 に対する面接指導	事業者は、就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の（安全）衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
高度プロフェッショナル制度対象労働者 に対する面接指導	事業者は、職務内容の変更、有給休暇の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮の措置を講ずるほか、当該医師の意見の（安全）衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

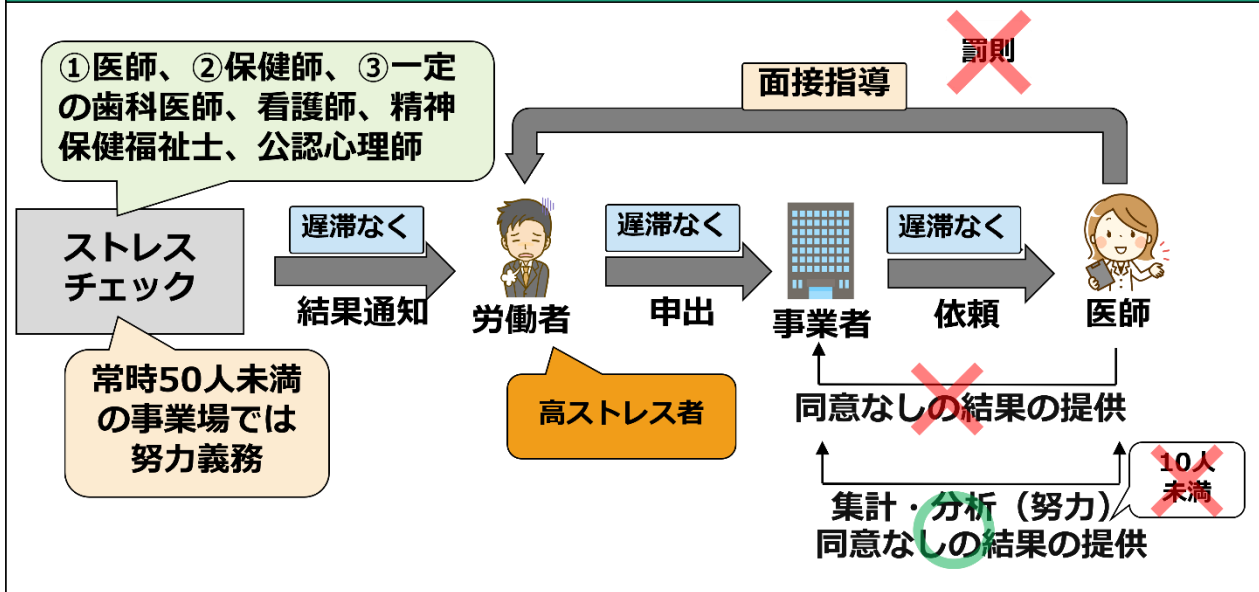
E：正

事業者（当分の間、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に係るものに限る。）は、1 年以内ごとに 1 回、定期に、ストレスチェックを行わなければならないが、この検査を実施した医師等から検査の結果の提供を受けるためには、あらかじめ、検査を受けた労働者の同意を得ることが必要である。

本肢の通りである。ストレスチェックの実施は事業者には義務づけられており、1 年以内ごとに 1 回、定期に実施しなければならないが、常時 50 人未満の事業場においては、当分の間は努力規定とされている。また、ストレスチェックの結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取り扱いに利用されることのないよう、ストレスチェックを行った医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで当該労働者の結果を事業者に提供してはならない。（安衛法 66 条の 10 第 1 項・2 項、附則 4 条、則 52 条の 9）

	ストレスチェックの実施
実施方法	事業者は、常時使用する労働者 に対し、1 年以内 ごとに 1 回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。 (労働者数 50人 未満の事業場は、当分の間、努力義務)
検査項目	- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因 に関する項目 - 当該労働者の心理的な負担による心身の 自覚症状 に関する項目 - 職場における他の労働者による当該労働者への 支援 に関する項目
検査の実施者	- 医師、保健師 - 検査を行うために必要な知識についての研修 であって厚生労働大臣が定めるものを修了した 歯科医師、看護師、精神保健福祉士 又は 公認心理師
結果の記録	5 年間 保存

ストレスチェック



問題 10 解答：E

A：誤

建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者（「建築物貸与者」という。）は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。この措置を講ずる義務は、当該建築物の全部を二以上の個人事業者のみに貸与するときは免除されるが、当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するときは免除されない。

「建築物貸与者」は、原則として、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、例外として「当該建築物の全部を二以上の個人事業者のみに貸与するとき」だけでなく、「当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき」においても、この義務は免除される。したがって、「当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するときにおいても同様である（必要な措置を講じなければならない）」とする本肢は誤りである。（安衛法34条）

建築物貸与者などの講ずべき措置の例外（法34条ただし書）	
全部を一の事業者に貸与するとき	ビル一棟をまるごとA社に貸しているような場合
全部を一の個人事業者に貸与するとき	ビル一棟をまるごと一人親方のBさんに貸しているような場合
全部を2以上の個人事業者のみに貸与するとき	複数の店が入っているが、全員が一人親方（社員がいない）の場合

B：誤

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後3か月以内ごとに1回、定期的に、労働安全衛生規則に定める定期健康診断の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

「深夜業を含む業務」は特定業務従事者の健康診断の対象業務であるから、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び「**6か月**」以内ごとに**1回**、定期的に、労働安全衛生規則に定める定期健康診断の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。なお、当該健康診断の項目のうち、胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるものとされている。（安衛則13条1項3号ヌ、則43条1項、則45条1項）

	義務・要件
① 坑内作業 ② 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ④ 土石、獣毛などのじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ⑤ 異常気圧下における業務 ⑥ 鉛、水銀等の有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務	衛生工学衛生 管理者免許 労働基準法の時間外労働制限 専任の衛生管理者 特定業務従事者の健康診断 専属の産業医
① 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ② 削岩機、鋌打機などの使用によって身体に著しい振動を与える業務 ③ 重量物の取扱いなど重激なる業務 ④ ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務	
① 深夜業 ② 水銀、砒素、黄りんなどの有害物を取り扱う業務 ③ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務	「深夜業」が含まれる！

C：誤

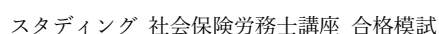
事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて特定自主検査を行うときは、登録を受けた検査業者に実施させなければならない、厚生労働省令で定める資格を有する事業者自らが実施することや、当該資格を有する労働者に実施させることはできない。

特定自主検査の実施主体は、「**検査業者**」に限定されていない。事業者は、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させるほか、当該**事業者（事業者が法人である場合には、その代表者又は役員）**で**厚生労働省令で定める資格を有するもの**が自ら実施し、またはその使用する**労働者で当該資格を有するもの**に実施させることも認められている。したがって、検査業者に実施させなければならない、事業者自ら実施すること、またはその使用する労働者に実施させることはできないとする本肢は誤りである。（安衛法 45 条 2 項）

安衛法の改正項目【暗記スライド】⑥

特定自主検査の実施主体	- 事業者（代表者・役員）：厚生労働省令で定める資格を有する - 使用労働者：厚生労働省令で定める資格を有する（内部監査） - 登録検査業者：厚生労働大臣の登録を受けた者（外部委託）
特定自主検査基準の法的義務化	- 遵守義務：すべての実施者は、厚生労働大臣の定める基準に従わなければならない。 - 是正措置：基準違反の場合、都道府県労働局長等は業務改善命令を出すことができる。
技能講習の不正防止	- 交付禁止：不正な修了証、または紛らわしい書面の交付を禁止。 - 回収命令：都道府県労働局長による修了証の回収命令。 - 登録取消：命令に従わない場合、登録を取り消すことができる。 - 欠格期間：悪質な場合、再登録できない期間が「10年」に延長。

ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラに係る特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、当該特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者、または当該特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者が受けなければならないのは、「都道府県労働局長」の検査ではなく、「登録設計審査等機関」の検査（製造時等検査）である。（労働安全衛生法 38 条 1 項、同法別表第 1）



E：正

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合または当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該体制を周知させなければならない。

本肢の通りである。事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合または当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該体制を周知させなければならない。（安衛則 612 条の 2 第 1 項）

